رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣١٣٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٣٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/٢٥هـ

الموضوعات

تأديب - مدني - قرارات تأديبية - الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي - امتناع عن تنفيذ قرار تكليف - عقوبة الحسم من الراتب - السلطة التقديرية للجهة الإدارية في تكليف الموظف.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتها بالحسم من راتبها؛ لعدم قيامها بالأعمال المكلفة بها - تضمن النظام جواز تكليف الموظف أياً كانت وظيفته بالقيام بمهمة رسمية داخل الجهة الحكومية أو خارجها - تضمن النظام وجوب التزام الموظف بالعمل على خدمة أهداف الجهة الحكومية التي يعمل بها وتحقيق غايتها، وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه في حدود الأنظمة والتعليمات - الثابت قيام المدعى عليها بتكليف المدعية حال كونها موظفة لديها بأعمال المراقبة على الاختبارات، وامتناع المدعية عن القيام بتلك الأعمال؛ مما يعد ذلك مخالفةً للواجبات الوظيفية، ومؤثراً على سير الجهة الإدارية، وموجباً للجزاء التأديبي - عدم قبول احتجاج المدعية بأن أعمال المراقبة على الاختبارات مقصورة على أعضاء هيئة التدريس؛ لانتفاء المستند النظامي، ولعدم تطلب تلك الأعمال خبرةً فنيةً لا تعرفها المدعية - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣٢) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ.
- المادتان (٧٠، ٢٠٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت إلى المحكمة الإدارية بالدمام بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ حاصلها: أنها تعمل لدى المدعى عليها على وظيفة باحثة اجتماعية، وقامت المدعى عليها بتكليفها بأعمال المراقبة على الاختبارات النهائية، وأن هذا التكليف مخالف لمهام وظيفة الباحث الاجتماعي وهو الإشراف على مشاكل الطالبات، ومخالف لنص المادة (٣٩) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وقد اعترضت المدعية على هذا التكليف، فصدر قرار رئيس الجامعة رقم (٦١١٢٤/٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ بحسم ثلاثة أيام من راتبها عن عدم قيامها بالأعمال المكلفة بها، وختمت صحيفة دعواها بالاعتراض على هذا القرار. وبإحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها على النحو الوارد في محاضر ضبط جلساتها، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرة رد جاء فيها: أن

الموظف أمين على المصلحة العامة في نطاق اختصاصه، ومسؤول عن بذل جهده لضمان حسن سير أداء المرفق العام الذي يعمل به، ولما نصت عليه مدونة السلوك الوظيفي في المادة (٣/٧) على: "٣-تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقه وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات"، وما نصت عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالمادة (٢٠٨/ج) على أنه: "يجب على الموظف الالتزام بما يلي: ج-العمل على خدمة أهداف الجهة الحكومية التي يعمل بها وتحقيق غايتها، وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة وفي حدود الأنظمة والتعليمات، وتحمل المسؤولية المنوطة به، واتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسؤولية"، وأن عدم استجابة المدعية للأوامر الصادرة إليها من رؤسائها تعد مخالفة للواجبات الوظيفية، وأن المادة (٣١) من نظام تأديب الموظفين نصت على أن: "يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية"، وأن المدعية قد خالفت نصوص النظام واللوائح المتبعة بالامتناع عن تنفيذ الأوامر، وهو ما يشكل مخالفةً إداريةً وخروجاً عن مقتضيات الوظيفة العامة التي تستوجب المساءلة التأديبية، لا سيما وأن المصلحة العامة في الآونة الأخيرة بسبب الجائحة استدعت زيادة عدد المراقبين، نظراً لتزايد أعداد القاعات لتطبيق الإجراءات الاحترازية. وبعرض ذلك على المدعية، قدمت مذكرةً أوردت فيها: أن دليل سياسات وإجراءات التقويم والاختبارات الصادر عام ١٤٣٨هـ نص في الفقرة (١-١-٥) منه على أن: "يقوم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والفنيين الذين يقومون بالتدريس بالمعامل بأعمال المراقبة أثناء الاختبارات"، وأنها تعمل إداريةً،

وقد رفضت القيام بأعمال المراقبة على الاختبارات كونها أعمال لا تدخل ضمن دائرة اختصاصها، وأن رفضها للعمل لا يشكل مخالفةً لصريح الأنظمة والتعليمات، وأن مراقبة الاختبارات ليست منوطة بالموظفات الإداريات، ويؤيد ذلك دليل العمل المشار إليه الذي نص في الفقرة (٢-١-٥) على أنه: "يجوز للكليات الناشئة، والتي لا يتوفر بها عدد كافٍ للمراقبة الاستعانة بأعضاء من كليات أخرى بالجامعة". ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه، ثم رفعت الجلسة للمداولة، وصدر هذا الحكم بعد الدراسة والاطلاع مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلغاء قرار الحسم من راتبها؛ لذا فإن المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر الدعوى وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، وحيث صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وجاء في المادة الثامنة منه أنه: "٤-فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقةً بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق

رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ، وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعد مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه"، وبما أن المدعية قد علمت بالقرار بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ، وتظلمت منه إلى رئيس الجامعة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ، ثم تقدمت إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن المدعية تعمل على وظيفة باحثة اجتماعية وخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحه، والمدعى عليها قامت بتكليفها بالقيام بأعمال المراقبة على الاختبارات، وقد نصت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية في المادة (٧٠) على أنه: "يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف أياً كانت وظيفته أو مرتبته بالقيام بمهمة رسمية داخل الجهة الحكومية بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بدونه داخل المدينة التي بها مقر عمله أو خارجها، بشرط أن تكون مدة التكليف سواءً كان كلياً أو جزئياً سنة كحد أقصى"، وبما أن الفقرة (ج) من المادة (٢٠٨) من ذات اللائحة نصت على أنه: "يجب على الموظف الالتزام بما يلي: ج-العمل على خدمة أهداف الجهة الحكومية التي يعمل بها وتحقيق غايتها، وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات، وتحمل المسؤولية المنوطة به، واتخاذ القرارات التي

تقتضيها تلك المسؤولية"، وبما أن المدعية امتنعت عن القيام بأعمال المراقبة على الاختبارات التي كلفت بها، وكان تكليفها في حدود الأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل؛ ما يعني أن امتناع المدعية عن القيام بأعمال المراقبة على الاختبارات مخالفة منها للأوامر الصادرة إليها وواجبات الوظيفة، وهو ما يؤثر على سير عمل الجهة الإدارية وحسن انتظامه، والذي يستوجب معه إيقاع الجزاء الإداري لمخالفتها واجبات الوظيفة. وحيث قامت المدعى عليها بمعاقبتها وفق الفقرة (١) من المادة (٣٢) من نظام تأديب الموظفين بعد التحقيق مع المدعية. ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المدعية من أن أعمال المراقبة على الاختبارات من أعمال أعضاء هيئة التدريس؛ إذ لا يوجد نص نظامي يقصر هذه الأعمال على فئة معينة من الموظفين ولا تكون هذه الأعمال صحيحة إلا إذا قام بها من خص بهذا العمل، كما أن هذه الأعمال ليست لها طبيعة خاصة تستلزم وجود خبرة أو عملاً فنياً لا تستطيعه المدعية. ولا ينال من ذلك أيضاً أن هذه الأعمال ليست من ضمن اختصاصات الوظيفة؛ إذ أن قرار التكليف قد أضاف لها اختصاصاً إضافياً يستلزم القيام بأدائه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى سلامة القرار من الطعن، وتكون دعوى المدعية حريةً بالرفض.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٣١٣٦) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

